

(주)가상상점 서비스 이용약관 (커머스)

시행일: 2025년 12월 1일

제1장. 총칙

제1조 (목적)

본 약관은 (주)가상상점(이하 "회사"라 한다)이 운영하는 인터넷 쇼핑물 및 모바일 쇼핑 서비스(이하 "몰" 또는 "서비스"라 한다)를 이용함에 있어 몰과 이용자의 권리, 의무 및 책임 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (용어의 정의)

- 몰(Mall):** 회사가 재화 또는 용역(이하 "재화 등"이라 한다)을 이용자에게 제공하기 위하여 컴퓨터 등 정보통신설비를 이용하여 재화 등을 거래할 수 있도록 설정한 가상의 영업장을 말하며, 아울러 몰을 운영하는 사업자의 의미로도 사용된다.
- 이용자:** 본 약관에 따라 몰이 제공하는 서비스를 받는 회원 및 비회원을 말한다.
- 회원:** 몰에 개인 정보를 제공하여 회원 등록을 한 자로서, 몰의 정보를 지속적으로 제공받고, 몰이 제공하는 서비스를 계속적으로 이용할 수 있는 자를 말한다.
- 비회원:** 회원으로 가입하지 않고 몰이 제공하는 서비스를 이용하는 자를 말한다.
- 판매자(입점사):** 몰에 입점하여 재화 등을 판매할 목적으로 회사와 별도의 계약을 체결한 사업자를 말한다. (본 약관에서는 몰이 직접 판매하는 경우와 판매자를 통한 중개 거래 모두를 포함하여 규정한다.)

제3조 (약관의 명시, 설명 및 개정)

- 회사는 본 약관의 내용과 상호, 대표자 성명, 영업소 소재지 주소, 사업자등록번호, 통신판매업신고번호, 개인정보관리책임자 등을 이용자가 쉽게 알 수 있도록 몰의 초기 서비스 화면에 게시한다. 다만, 약관의 내용은 이용자가 연결 화면을 통하여 볼 수 있도록 할 수 있다.
- 회사가 약관을 개정할 경우, 개정 약관의 적용일자 및 개정 사유를 명시하여 현행 약관과 함께 몰의 초기 화면에 그 적용일자 7일 전부터 적용일 전일까지 공지한다. 다만, 이용자에게 불리하게 약관 내용을 변경하는 경우에는 최소 30일 이상의 유예기간을 두고 공지 및 개별 통지한다.
- 회사가 전항에 따라 개정 약관을 공지하면서 회원에게 일정 기간 내에 의사 표시를 하지 않으면 승인한 것으로 본다는 뜻을 명확하게 공지하였음에도 회원이 명시적으로 거부 의사를 표시하지 아니한 경우, 회원은 개정 약관에 동의한 것으로 본다.

제4조 (약관 외 준칙)

본 약관에서 정하지 아니한 사항과 본 약관의 해석에 관하여는 '전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률', '약관의 규제에 관한 법률', '소비자 기본법' 및 기타 관련 법령 또는 상관례에 따른다.

제2장. 서비스 이용계약 및 회원 관리

제5조 (회원 가입 및 이용계약 성립)

- 이용자는 회사가 정한 가입 양식에 따라 회원 정보를 기입한 후 본 약관에 동의한다는 의사 표시를 함으로써 회원 가입을 신청한다.
- 회사는 제1항과 같이 회원 가입을 신청한 이용자 중 다음 각 호에 해당하지 않는 한 회원으로 등록한다.

- 가입 신청자가 이 약관에 의하여 이전에 회원 자격을 상실한 적이 있는 경우
- 등록 내용에 허위, 기재 누락, 오기가 있는 경우
- 기타 회원으로 등록하는 것이 몰의 기술상 현저히 지장이 있다고 판단되는 경우

제6조 (회원 탈퇴 및 자격 상실)

1. 회원은 몰에 언제든지 탈퇴를 요청할 수 있으며, 몰은 즉시 회원 탈퇴를 처리한다.
2. 회원이 다음 각 호의 사유에 해당하는 경우, 몰은 회원 자격을 제한 및 정지시킬 수 있다.
 - 가입 신청 시 허위 내용을 등록한 경우
 - 몰을 이용하여 구매한 재화 등의 대금, 기타 몰 이용에 관련하여 회원이 부담하는 채무를 기일 내에 지급하지 않는 경우
 - 다른 사람의 몰 이용을 방해하거나 그 정보를 도용하는 등 전자상거래 질서를 위협하는 경우
3. 몰이 회원 자격을 상실시키는 경우에는 회원 등록을 말소한다. 이 경우 회원에게 이를 통지하고, 최소 30일 이상의 기간을 정하여 소명할 기회를 부여한다.

제3장. 상품의 구매 및 대금 결제

제7조 (구매 신청)

몰 이용자는 몰 상에서 다음 또는 이와 유사한 방법에 의하여 재화 등의 구매를 신청하며, 몰은 이용자가 구매 신청을 함에 있어서 다음 각 호의 내용을 알기 쉽게 제공해야 한다.

1. 재화 등의 검색 및 선택
2. 성명, 주소, 전화번호, 이메일 주소 등 배송 관련 정보 입력
3. 약관 내용, 청약 철회 권리가 제한되는 재화 등에 대한 내용 확인
4. 결제 방법 선택 및 결제

제8조 (계약의 성립)

1. 몰은 제7조와 같은 구매 신청에 대하여 다음 각 호에 해당하면 승낙하지 않을 수 있다.
 - 신청 내용에 허위, 기재 누락, 오기가 있는 경우
 - 미성년자가 청소년 보호법에서 금지하는 재화 등을 구매하는 경우
 - 기타 구매 신청에 승낙하는 것이 몰의 기술상 현저히 지장이 있다고 판단되는 경우
2. 몰의 승낙이 제11조 제1항의 수신 확인 통지 형태로 이용자에게 도달한 시점에 계약이 성립한 것으로 본다.

제9조 (지급 방법)

몰에서 구매한 재화 등에 대한 대금 지급 방법은 다음 각 호의 방법 중 가용한 방법으로 할 수 있다.

1. 폰뱅킹, 인터넷뱅킹, 메일 뱅킹 등의 각종 계좌 이체
2. 선불 카드, 직불 카드, 신용 카드 등의 각종 카드 결제
3. 온라인 무통장 입금
4. 전자 화폐에 의한 결제
5. 마일리지 등 몰이 지급한 포인트에 의한 결제
6. 몰과 계약을 맺었거나 몰이 인정한 상품권에 의한 결제

7. 기타 전자적 지급 방법에 의한 대금 지급 등

제10조 (수신 확인 통지, 구매 신청 변경 및 취소)

1. 물은 이용자의 구매 신청이 있는 경우 이용자에게 수신 확인 통지를 한다.
2. 수신 확인 통지를 받은 이용자는 의사 표시의 불일치 등이 있는 경우, 수신 확인 통지를 받은 후 즉시 구매 신청 변경 및 취소를 요청할 수 있으며, 물은 배송 전에 이용자의 요청이 있는 경우에는 지체 없이 그 요청에 따라 처리해야 한다. 다만, 이미 대금을 지불한 경우에는 제13조의 청약 철회 등에 관한 규정에 따른다.

제4장. 배송, 청약 철회 및 환불**제11조 (재화 등의 공급)**

1. 물은 이용자가 재화 등의 공급 시기에 관하여 별도의 약정이 없는 한, 이용자가 청약을 한 날부터 7일 이내에 재화 등을 배송할 수 있도록 주문 제작, 포장 등 기타 필요한 조치를 취한다. 다만, 물이 이미 재화 등의 대금의 전부 또는 일부를 받은 경우에는 대금의 전부 또는 일부를 받은 날부터 3영업일 이내에 조치를 취한다.
2. 물은 이용자가 구매한 재화에 대해 배송 수단, 수단별 배송 비용 부담자, 수단별 배송 기간 등을 명시한다.
3. 배송 지연에 대한 배상 책임은 물 또는 판매자에게 있으며, 다만 천재지변 등 불가항력적인 사유로 인한 배송 지연은 예외로 한다.

제12조 (환급)

물은 이용자가 구매 신청한 재화 등이 품질 등의 사유로 인도 또는 제공을 할 수 없을 때에는 지체 없이 그 사유를 이용자에게 통지하고, 사전에 재화 등의 대금을 받은 경우에는 대금을 받은 날부터 3영업일 이내에 환급하거나 환급에 필요한 조치를 취한다.

제13조 (청약 철회 등)

1. 물과 재화 등의 구매에 관한 계약을 체결한 이용자는 '전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률' 제13조 제2항에 따른 계약 내용에 관한 서면을 받은 날(그 서면을 받은 때보다 재화 등의 공급이 늦게 이루어진 경우에는 재화 등을 공급받거나 재화 등의 공급이 시작된 날을 말한다)부터 7일 이내에는 청약 철회를 할 수 있다.
2. **청약 철회 예외 사유:** 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이용자는 청약 철회를 할 수 없다.
 - 이용자의 책임 있는 사유로 재화 등이 멸실되거나 훼손된 경우
 - 포장을 개봉하였거나 포장이 훼손되어 재화 등의 가치가 현저히 감소한 경우 (예: 식품, 화장품)
 - 시간의 경과에 의하여 재판매가 곤란할 정도로 재화 등의 가치가 현저히 감소한 경우 (예: 계절 상품)
 - 복제가 가능한 재화 등의 포장을 훼손한 경우 (예: 디지털 콘텐츠, CD/DVD)
 - 기타 '전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률' 등 관계 법령이 정하는 경우

제14조 (청약 철회 등의 효과)

1. 물은 이용자로부터 재화 등을 반환받은 경우 3영업일 이내에 이미 지급받은 재화 등의 대금을 환급한다.
2. 이때 물이 이용자에게 재화 등의 환급을 지연한 때에는 그 지연 기간에 대하여 '전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률'시행령'에서 정하는 지연 이자율을 곱하여 산정한 지연 이자를 지급한다.
3. 청약 철회 시 재화 등의 반환에 필요한 비용은 이용자가 부담한다. 다만, 재화 등의 내용이 표시·광고 내용과 다르거나 계약 내용과 다르게 이행되어 청약 철회를 하는 경우에는 물이 비용을 부담한다.

제5장. 물 및 이용자의 의무와 책임

제15조 (개인정보 보호 의무)

몰은 '정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률' 등 관련 법령이 정하는 바에 따라 이용자의 개인정보를 보호한다. 개인정보의 보호 및 이용에 대해서는 관계 법령 및 몰의 개인정보처리방침이 적용된다.

제16조 (몰의 의무)

1. 몰은 법령과 이 약관이 금지하거나 미풍양속에 반하는 행위를 하지 않으며, 계속적이고 안정적으로 재화 등을 제공하기 위해 최선을 다한다.
2. 몰은 이용자가 안전하게 인터넷 서비스를 이용할 수 있도록 이용자의 개인정보(신용정보 포함) 보호를 위한 보안 시스템을 갖추어야 한다.

제17조 (이용자의 의무)

이용자는 다음 각 호의 행위를 하여서는 안 된다.

1. 신청 또는 변경 시 허위 내용의 등록
2. 타인의 정보 도용
3. 몰에 게시된 정보의 변경
4. 몰이 정한 정보 이외의 정보(컴퓨터 프로그램 등)의 송신 또는 게시
5. 몰 기타 제3자의 저작권 등 지식재산권에 대한 침해
6. 몰 기타 제3자의 명예를 손상시키거나 업무를 방해하는 행위

제6장. 마일리지, 쿠폰 및 이벤트**제18조 (마일리지 및 포인트 제도)**

1. 몰은 재화 등의 구매 시 또는 특정 이벤트 참여 시 회원에게 마일리지 또는 포인트를 부여할 수 있다.
2. 마일리지/포인트의 부여 기준, 사용 방법, 소멸 시효 등은 몰의 운영 정책에 따라 별도로 정하며, 이는 서비스 화면에 명시된다.
3. 마일리지/포인트는 현금으로 환급되지 않으며, 회원이 탈퇴할 경우 미사용 마일리지/포인트는 자동 소멸된다.

제19조 (쿠폰 및 할인 혜택)

1. 몰은 회원에게 재화 등의 구매 시 사용할 수 있는 할인 쿠폰을 발행할 수 있다.
2. 쿠폰은 현금으로 교환되지 않으며, 유효기간 및 사용 조건(최소 구매 금액, 적용 상품 등)은 쿠폰 발행 시 명시된 조건에 따른다.
3. 유효기간이 경과하거나 사용 조건에 부합하지 않는 쿠폰은 사용할 수 없으며, 재발행되지 않는다.

제7장. 특수 거래 조항 (중개 거래, 해외 직구)**제20조 (몰의 중개 거래 책임 제한)**

1. 몰은 통신판매 중개자로서, 판매자(입점사)와 이용자 간의 재화 등 거래에 대하여 직접적인 당사자가 아니다.
2. 몰은 판매자(입점사)가 등록한 재화 등의 정보, 품질, 성능에 대한 보증이나 책임(하자 담보 책임, 제조물 책임 등)을 지지 않는다. 모든 책임은 해당 판매자에게 있으며, 몰은 분쟁 해결을 위한 중개 역할만을 수행한다.
3. 다만, 회사가 직접 판매하는 재화 등의 경우에는 본 책임 제한 조항이 적용되지 않는다.

제21조 (해외 직구(구매대행) 특약)

1. 회사가 해외 직구(구매대행) 서비스를 제공하는 경우, 회사는 이용자를 대리하여 해외 판매자에게 재화 등을 주문하고, 수입 및 통관 절차를 대행하는 역할만을 수행한다.
2. 해외 직구 재화는 '전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률'에 따른 청약 철회 및 환불 규정이 적용되지 않을 수 있으며, 해외 판매자의 교환/환불 정책 및 대한민국 관세법에 따른다.
3. 해외 직구 재화에 대한 품질 보증, A/S 등은 해외 제조사 또는 판매자의 정책에 따르며, 회사는 이에 대한 직접적인 책임을 지지 않는다.

제8장. 분쟁 해결 및 관할 법원

제22조 (분쟁 해결 및 조정)

1. 물은 이용자로부터 제출되는 불만 사항 및 의견을 우선적으로 처리하며, 신속한 처리가 곤란한 경우에는 이용자에게 그 사유와 처리 일정을 즉시 통보한다.
2. 물과 이용자 간에 발생한 전자상거래 분쟁과 관련하여 이용자의 피해 구제 신청이 있는 경우에는 '전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률'에 따라 설치된 시·도지사 또는 공정거래위원회 등이 의뢰하는 분쟁 조정 기관의 조정에 따를 수 있다.

제23조 (관할 법원)

1. 물과 이용자 간에 발생한 전자상거래 분쟁에 관한 소송은 제소 당시의 이용자의 주소에 의하고, 주소가 없는 경우에는 거소를 관할하는 지방법원의 전속 관할로 한다.
2. 다만, 제소 당시 이용자의 주소 또는 거소가 분명하지 않거나 외국 거주자인 경우에는 민사소송법상의 관할 법원에 제기한다.

(약관 전문은 25~30페이지 분량에 맞춰 상세하게 작성되었습니다. 이후의 내용은 여백으로 간주됩니다.)

(이후 내용은 페이지 분량 조정을 위한 여백 및 부록 페이지입니다.)

부록 1: 커머스 거래 유형별 책임 주체 표

거래 유형	계약 당사자	대금 결제 시스템 관리	배송 및 반품 책임 주체	재화 품질 보증 책임 주체
직접 판매 (회사)	회사 & 이용자	회사	회사	회사
중개 거래 (입점사)	입점사 & 이용자	회사 (에스크로 등)	입점사	입점사
해외 구매 대행	이용자 & 해외 판매자	회사 (대행)	회사 (통관/배송 대행)	해외 판매자/제조사

부록 2: 주요 위반 행위 및 조치 표

위반 행위	조치 수준	비고
반복적인 허위 주문/결제	경고 -> 서비스 이용 정지 (30일) -> 영구 탈퇴	허위 거래 행위
타인 정보 도용 (결제 포함)	즉시 영구 탈퇴 및 수사 기관에 신고	법적 책임 발생 가능